

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – EXTORSÃO

EXTORSÃO

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior. (*Vide Lei n. 8.072, de 25.7.1990*)

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (*Incluído pela Lei n. 11.923, de 2009*).

O verbo no crime de extorsão é “constranger”. No crime de roubo, o verbo é “subtrair”, ou seja, o agente, mediante violência ou grave ameaça, retira da esfera patrimonial da vítima, determinada coisa alheia móvel. No crime de extorsão, não haverá uma subtração e sim o constrangimento.

Constranger é coagir, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter uma vantagem econômica para que a vítima faça alguma coisa, deixe de fazer alguma coisa ou para que a vítima tolere que se faça alguma coisa.

A pena do crime de extorsão é a mesma pena que se tem no crime de roubo (art. 157 do Código Penal): reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Esse crime somente poderá ser praticado mediante dolo (não há extorsão praticada pelo meio culposo). Mas não se trata de um dolo qualquer. A doutrina entende que, nesse crime (e em outros específicos), há um dolo com especial fim de agir, porque não basta o constrangimento.

Exemplo: se um sujeito constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de manter conjunção carnal, houve constrangimento mediante violência ou grave ameaça, mas o dolo com especial fim de agir foi para praticar o ato libidinoso ou a conjunção

ANOTAÇÕES

carnal. Logo, para que haja o crime de extorsão, não basta o constrangimento mediante violência ou grave ameaça e sim o constrangimento mediante grave ameaça com o intuito, com a finalidade de obter para si uma vantagem indevida.



Como distinguir extorsão de roubo?

Exemplo: um sujeito aborda uma determinada pessoa e pede para que ela lhe passe sua carteira (crime de roubo). E se a vítima não entregar a carteira? No crime de roubo, o comportamento (a ação) da vítima é dispensável, porque se a vítima não entregar a carteira, o sujeito conseguirá subtrair mesmo assim.

No crime de extorsão, o autor do crime não consegue a vantagem ilícita econômica se não houver uma ação ou omissão da vítima.

Exemplo: um sujeito leva uma vítima a um caixa eletrônico de seu banco e determina que ela efetue o saque de R\$ 1.000,00 (mil reais). Se a vítima não efetuar esse saque, a vantagem ilícita não será possível. Logo, a vítima colocar a senha no caixa eletrônico é indispensável para que se tenha a obtenção dessa vantagem indevida.

Na extorsão, o agente só conseguirá alcançar essa vantagem econômica indevida se houver um comportamento da vítima. Se não houver um comportamento da vítima, seja uma ação, seja uma omissão, ou ela tolerando que se faça algo, não será possível obter a vantagem econômica indevida.



No crime de extorsão, haverá um mínimo de discricionariedade da vítima, porque, no crime de roubo, não há.



ROUBO	EXTORSÃO
Bens móveis.	Bens móveis ou bens imóveis.
Meios de execução: violência própria, grave ameaça e violência imprópria (reduz à impossibilidade de resistência da vítima).	Meios de execução: violência própria e grave ameaça.
Ação/colaboração da vítima é dispensável.	Ação/colaboração da vítima é indispensável.
Crime material: consumação – inversão da posse – Súmula n. 582 do STJ.	Crime formal: não se exige o resultado naturalístico (obtenção da vantagem) para a sua consumação.

ANOTAÇÕES

Não se faz necessária a efetiva obtenção de vantagem pelo autor para que a extorsão esteja consumada.

O crime de extorsão se consumará quando houver o constrangimento mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter uma indevida vantagem econômica e a vítima seja coagida a deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.

Exemplo: um agente aborda uma pessoa que estava chegando à sua residência e fala sobre um cofre que sabe ter em sua casa. A vítima, com medo, obedece aos comandos do agente do crime e, ao chegar ao lado do cofre, o agente ordena que a vítima abra o cofre. Ao receber esse comando, a vítima foi constrangida mediante ameaça a fazer alguma coisa. Supondo que a vítima não o faça, ocorrerá a extorsão na modalidade tentada (houve o constrangimento, mas não houve o comportamento realizado pela vítima). Logo, o crime de extorsão é um crime formal que admite a tentativa.

Supondo que a vítima abra o cofre, mas, ao abri-lo, este estava vazio. Nesta situação, houve o constrangimento, houve o comportamento da vítima, logo, o crime estará consumado, **mesmo que o agente não tenha obtido a vantagem econômica indevida** (o crime não se consumou por razões alheias a sua vontade).



Súmula 96 do STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Obs.: súmula muito cobrada em prova.

Então, havendo constrangimento mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter indevida vantagem econômica, mas a vítima não colabora, não contribui, não faz ou deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa, haverá a extorsão na modalidade tentada.

Se houver o constrangimento e a vítima faz, tolera que se faça ou deixa de fazer alguma ação, haverá a extorsão consumada.

Agora, se houver o constrangimento; a vítima faz, tolera que se faça ou deixa de executar alguma ação e, ainda, o agente obtiver da indevida vantagem econômica, haverá a extorsão consumada e exaurida. A efetiva obtenção da vantagem indevida é um mero exaurimento do crime de extorsão e, se houve o exaurimento, o juiz poderá considerar isso na dosimetria da pena (na extorsão a pena de reclusão é de 4 a 10 anos).

Impossibilidade de continuidade delitiva entre Roubo e Extorsão

Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento



da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal. (HC n. 435792 / SP, Quinta Turma, STJ, julgado em 24/05/2018).

Se, no mesmo contexto fático, o agente pratica um roubo e pratica uma extorsão, não será aplicado o crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal. A jurisprudência do STJ entende que, nessa situação, aplicar-se-á o concurso material de crimes.

O momento consumativo do crime de extorsão dá-se quando a vítima realiza o comportamento que lhe foi ordenado.

Supondo que a vítima foi constrangida a redigir um cheque de R\$10.000,00 (dez mil reais) ao autor no dia 1º. Nesse mesmo dia, a vítima diz ao autor que irá redigir e entrega o cheque nas mãos do autor. Mas, a vítima afirma para o autor que, no dia 1, não há dinheiro disponível e o cheque voltará sem fundos. Com isso, lhe é sugerido sacar o cheque daqui a 20 dias, quando entrará o salário da vítima na conta bancária. No 20º dia, o autor do crime vai sacar o cheque, mas a vítima já havia avisado à polícia que isso aconteceria. No momento, então, da entrega do cheque para sacá-lo, a polícia já o estava aguardando e prende o agente em flagrante.

Neste caso, a polícia poderia prendê-lo em flagrante delito? Não, porque, no art. 302 do Código de Processo Penal, há as hipóteses em que o flagrante poderá ocorrer: o crime tem que estar sendo cometido ou ter sido cometido há pouco, deve haver uma perseguição ou quando o agente for encontrado com objetos, instrumentos, documentos que presumam que ele seja o autor do crime. Quando se tem um lapso temporal de 20 dias entre a consumação do crime e a prisão em flagrante, isso não configura uma situação flagrancial.

Logo, a obtenção da vantagem não configura a consumação do crime de extorsão, o que configurará a consumação da extorsão é quando a vítima faz, tolera que se faça ou deixa de fazer o que ela foi constrangida a fazer.



Extorsão circunstanciada/majorada

Art. 158 (...) § 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior. (*Vide Lei n. 8.072, de 25.7.1990*)

Art. 157. (...) § 3º Se da violência resulta: (*Redação dada pela Lei n. 13.654, de 2018*)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (*Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018*)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (*Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018.*)

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
